

刑法
No.357

H25-14

(配点: 4)

月 日

月 日

放火の罪に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討し、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。

- ア.「放火」とは、目的物の焼損を惹起させる行為をいい、媒介物を介して目的物に点火する場合には、媒介物に点火することも含まれる。
- イ.「焼損」とは、火力により目的物の重要部分が焼失し、その本来の効用が失われた状態をいう。
- ウ.「建造物」とは、家屋その他これに類する工作物であって、土地に定着し、人の起居出入に適する構造を有するものをいう。
- エ.「建造物」には、家屋の和室に敷かれている畳も含まれる。
- オ.「現に人が住居に使用し」の「人」には、犯人が含まれる。

No357	放火の罪						正答率
H25-14	正解	ア 1	イ 2	ウ 1	エ 2	オ 2	56%

ア 正しい

放火罪という「放火」とは、目的物の焼損に原因力を与えることで、目的物に発火させる行為のほか、既に発火した目的物の燃焼を助長させる行為（油を注ぐなど）をも含む。そして、媒介物を介して目的物に点火する場合には、媒介物に点火することも含まれる（大判大3.10.2等）。

イ 誤っている

放火罪という「焼損」の意義については、争いがあるが、判例は、火が媒介物を離れて目的物が独立に燃焼を継続する状態に達したことで足りるとする独立燃焼説を一貫して採用し、その主要部分が毀損されたり、効用が害されることまでは必要でないとする（大判大7.3.15、最判昭23.11.2等）。独立燃焼説は、目的物が独立に燃焼を継続する状態になれば、公共の危険が既に発生するということを根拠としている。

ウ 正しい

大判大13.5.31。放火罪という「建造物」とは、家屋その他これに類似した工作物で、土地に定着し、人の起居出入に適する構造を有するものをいう。

エ 誤っている

最判昭25.12.14。本記述では、家屋の和室に敷かれている畳も「建造物」に含まれるかが問題となる。判例は、和室に敷いてあった畳は建造物に含まれないとしている。その理由として、判例は、建具その他家屋の従物が建造物たる家屋の一部を構成するものと認めるためには、それが家屋の一部に建て付けられているだけでは足りず、更にこれを毀損しなければ取り外すことができない状態にあることが必要であるが、畳は未だ家屋と一体となってこれを構成する建造物の一部であるとはいえないということを挙げている。

オ 誤っている

大判大6.4.13。本記述では、「現に人が住居に使用し」の「人」には、犯人が含まれるかが問題となる。判例は、家人を全員殺害した後、死体の存する家に放火した事案について、現在建造物放火罪の成立を否定しており、「人」には犯人が含まれないとの見解に立っている。